의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 코스맥스 주식회사

【특허고객번호】 1-2014-013125-0

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 리앤목 특허법인

【대리인번호】 9-2005-100002-8

【지정된변리사】 이영필, 이영윤

【포괄위임등록번호】 2017-017206-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2020-0054728

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0467057-96

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 리앤목 특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

I. 거절 이유 요약

2020년 5월 7일자로 출원된 특허출원 제10-2020-0054728호 "복사나무 수지를 함유하는 피부 재생, 주름 개선, 또는 상처 치유용 조성물"(이하 "본원"이라 합니다)에 대하여, 2020년 7월 8일자 의견제출통지서에 기재된 거절이유의 요점은,

『 1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항에 기재된 발명은 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 인용발명 1: 중국특허등록공보 105362116(2019.03.22.)
- 인용발명 2: 중국특허공개공보 106137928(2016.11.23.)
- 인용발명 3: 'Wouwou NEW Peach Resin Rejuvenating Skin Care(SGS TESTED)', (유투브게시글, 20190614)<https://wwwyoutubecom/watch?v=OwCkSYDubaw>
- 인용발명 4: 중국특허공개공보 110812307(2020.02.21.)

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제7항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 인용발명 1: 중국특허등록공보 105362116(2019.03.22.)
- 인용발명 2: 중국특허공개공보 106137928(2016.11.23.)
- 인용발명 3: 'Wouwou NEW Peach Resin Rejuvenating Skin Care(SGS TESTED)', (유투브게시글, 20190614)<https://wwwyoutubecom/watch?v=OwCkSYDubaw>
- 인용발명 4: 중국특허공개공보 110812307(2020.02.21.)
- 인용발명 5: W. Bylka et al. Centella asiatica in cosmetology. Postepy Dermatol Alergol. 2013 Feb; 30(1): pp 46-49.

3. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 불비하여 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

4. 이 출원은 청구범위의 청구항 제4항 내지 제6항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다. 』임을 알 수 있습니다.

II. 보정 내용

본원의 출원인은 본 의견서와 동일자로 제출된 보정서를 통하여 특허청구범위를 보정하였는 바, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

청구항 1-7을 정정하였습니다.

구체적으로, 청구항 1-3 및 7에서, "피부 재생, 주름 개선, 또는 상처 개선용"을 ---상처 개선용---으로 정정하였습니다.

또한, 청구항 4-6에서, "피부 재생, 주름 개선, 또는 상처 치유용"을 ---상처 치유용---으로 정정하였습니다.

상기한 보정 내용은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 이루어진 것이므로 특허법 제47조제2항에 따른 적법한 보정입니다.

III. 의견 내용

1. 거절이유 1 및 2에 대한 의견(특허법 제29조제1항제2호 및 제2항)

(1) 본원발명

본원발명은 복사나무 수지, 또는 그의 추출물을 유효성분으로 함유하는 상처 개선 또는 상처 치유용 화장료 조성물, 약학 조성물, 또는 건강기능식품 조성물에 관한 것입니다(청구항 1, 4 및 7).

(2) 인용발명

인용발명 1은 화학 물질이 첨가되지 않은 마스크로서, 복사나무 수지 5.2kg, 단삼(Salvia miltiorrhiza) 3kg, 병풀 2kg, 쇠비름 1kg, 감초 4kg, 분방기 0.8kg, 아얼산광천수 110.8kg을 포함하는 마스크를 개시합니다(청구항 1).

또한, 복사나무 수지는 혈림(소변에 피가 섞여 나오는 증상) 및 결석(방광 등에 생기는 결석)을 치료하는 효과가 있고, 복사나무 수지에 포함된 람노스는 항노화 성분으로 노화된 피부의 복원 효능이 있고 콜라겐 함량을 높이며 진피와 표피의 결합을 강화시키는 효능이 있음을 개시합니다(단락 [0014]).

인용발명 2는 복사나무 수지 안면 마스크 및 이의 보습, 미백, 주름 방지, 피부 회춘(skin rejuvenation) 등의 효능을 개시합니다(요약).

인용발명 3은 복사나무 수지의 항노화, 피부 회춘 효과를 개시합니다(p. 1).

인용발명 4는 백지 10~60중량부, 삽주 10~30중량부, 자스민 10~30중량부, 흑지마 10~60중량부, 오동나무 10~30중량부, 복사나무 수지 10~30중량부, 진주분말 10~30중량부를 포함하는 미백 및 주름 방지용 외용제를 개시합니다(요약).

인용발명 5는 병풀에 함유된 마데카소사이드가 콜라겐 합성 활성을 나타냄을 개시합니다(요약, p. 47-48).

그러나, 인용발명 1 내지 5는 복사나무 수지의 **상처 개선 또는 상처 치유** 효과를 개시하지 않습니다.

(3) 거절이유에 대한 의견

(i) 본원발명의 복사나무 수지의 '상처 개선 또는 상처 치유' 용도는 인용발명 1 내지 5 어디에도 전혀 개시되어 있지 않습니다.

본원발명은 복사나무 수지, 또는 그의 추출물을 포함하는 상처 개선 또는 상처 치유용 화장료 조성물, 약학 조성물, 건강기능식품 조성물에 관한 것입니다.

그러나, **인용발명 1**은 복사나무 수지의 혈림 및 결석 치료 효능, 항노화 효능을 개시하고(단락 [0014]), **인용발명 2**는 복사나무 수지 안면 마스크의 보습, 미백, 주름 방지, 피부 회춘 효능을 개시하고(요약), **인용발명 3**은 복사나무 수지의 항노화, 피부 회춘 효과를 개시하고(p. 1), **인용발명 4**는 복사나무 수지 등 다양한 성분을 포함하는 외용제의 미백 및 주름 방지 용도를 개시합니다(요약). 한편, **인용발명 5**는 병풀에 함유된 마데카소사이드의 콜라겐 합성 활성을 개시하며(요약, p. 47-48), 복사나무 수지의 효능을 개시하지 않습니다.

즉, 인용발명 1 내지 5는 복사나무 수지의 **'상처 개선 또는 상처 치유'** 용도를 전혀 개시하지 않습니다.

이와 같이, 본원발명은 복사나무 수지의 신규 용도인 상처 개선 또는 상처 치유 용도에 관한 것으로, 인용발명들에는 상기 상처 치유 용도가 전혀 개시되어 있지 않습니다. 따라서, 본원발명은 인용발명들과 구성의 차이가 있으며, 인용발명 1 내지 5 각각 또는 그 조합에 의하더라도 본원발명을 용이하게 도출할 수 없으므로, 본원발명은 인용발명들에 비해 구성의 곤란성이 있습니다.

(ii) 본원 실험예 1 및 2에서는 복사나무 수지의 '상처 회복' 효과를 실험을 통해 확인하였습니다.

본원 실험예 1 및 2에서는 WoundMaker™ 기기를 사용하여 인간 섬유아세포에 상처를 내고, 복사나무 수지를 처리한 후 상처 회복 정도를 확인하는 실험을 하였습니다. 그 결과, 복사나무 수지를 사용할 경우 상처 회복 효과가 매우 우수함을 확인하였습니다.

이러한 효과는 복사나무 수지의 상처 회복 효능에 대해 전혀 개시하고 있지 않은 인용발명들로부터는 예측할 수 없는 질적으로 다른 현저한 효과입니다.

종합하면, 본원발명의 복사나무 수지의 '상처 개선 또는 상처 치유' 용도는 인용발명들에 전혀 개시되어 있지 않으므로 구성의 차이가 있으며, 상기 구성의 차이로 인해 본원발명은 인용발명들로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 가집니다. 따라서, 본원 청구항 1, 4 및 7은 신규성 및 진보성이 있다고 판단됩니다. 또한, 상기 청구항을 인용하는 종속항들 역시 신규성 및 진보성이 있다고 판단됩니다.

2. 거절이유 3에 대한 의견(특허법 제42조제3항제1호)

귀 거절이유에서는 발명의 설명에는 실험예 1 및 2에 복사나무 수지, 또는 혼합물이 상처 치유 효과를 나타내는 실시예만이 기재되어 있고 피부 재생 및 주름 개선에 관한 실시예는 기재되어 있지 않다고 지적되었습니다.

이에 대하여, 청구항 1 내지 7에서, '피부 재생, 주름 개선, 또는 상처 개선용(또는 상처 치유용)'을 모두 ---상처 개선용(또는 상처 치유용)---으로 정정하였습니다. 즉, '피부 재생, 주름 개선' 용도를 삭제하였습니다.

그러므로, 귀 거절이유는 해소되었습니다.

3. 거절이유 4에 대한 의견(특허법 제42조제4항제2호)

귀 거절이유에서는 청구항 4-6은 피부 재생 및 주름 개선용은 의약 용도로서 특정 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방에 해당하는 약효로 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 의약 용도가 명확하지 않다고 지적되었습니다.

이에 대하여,청구항 4-6에서, "피부 재생, 주름 개선, 또는 상처 치유용"을 ---상처 치유용---으로 정정하였습니다. 즉, '피부 재생, 주름 개선' 용도를 삭제하였습니다.

그러므로, 귀 거절이유는 해소되었습니다.

IV. 결 론

상기한 바와 같이, 본 의견서에서 개진된 의견 내용 및 동일자로 제출된 보정서에 의하여 귀 거절이유는 모두 해소되었다고 사료되오니, 재심사하신 후 특허결정하여 주시기 바랍니다.